EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

> "*O Ministério Público especial junto aos Tribunais de Contas estaduais não dispõe das garantias institucionais pertinentes ao Ministério Público comum dos Estados-membros, notadamente daquelas prerrogativas que concernem à autonomia administrativa e financeira dessa Instituição, ao processo de escolha, nomeação e destituição de seu titular e ao poder de iniciativa dos projetos de lei relativos à sua organização. Precedentes*". (STF - ADI 2378 / GO. Relator: Min. Maurício Corrêa, DJ. 06/09/2007)

ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL – ATRICON, entidade de classe de âmbito nacional, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 37.161.122/0001-70, com sede na SRTV/SUL, QD-701, BL K, SL 830, Embassy Tower, CEP 70.340-000, Brasília – DF, vem, respeitosamente à presença de V. Exa., por intermédio de seu advogado subscritor, com fulcro no art. 102, I, alínea "a" e art. 103, inciso IX, da Constituição da República de 1988 e na Lei 9.868/99, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

em face dos arts. 32, I; 33, II e XI; 40, parágrafo único, II; 41, 41-A, §1º, I; 47-A; 49, parágrafo único; 62, XVI; 77, X, "a" e "m", da Constituição do Estado de Roraima, todos com a redação que lhes foi dada pela EC nº 29/2011 e dos arts. 47-B, 47-C, 47-D, 47-E, 16, §3º, do ADCT, inseridos à Constituição do Estado de Roraima pela EC º 29/2011. Também em face da Lei Estadual nº. 840, de 18 de janeiro de 2012, editada como decorrência dos dispositivos próprios da referida emenda constitucional estadual.

I – FATOS

O Governador do Estado de Roraima elaborou e enviou à Assembléia Legislativa Proposta de Emenda à Constituição Estadual (Projeto s/nº de 12/09/2011 – doc. anexo), que objetivava *tornar explícito no texto da Constituição do Estado de Roraima* ***a indispensável autonomia administrativa, financeira e orçamentária do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, bem como conceder ao Procurador-Geral de Contas a iniciativa legislativa da Lei Orgânica daquela instituição***.[1]

A proposta de Emenda Constitucional foi aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado de Roraima, dando origem à **Emenda Constitucional nº 29, de 20 de dezembro de 2011 (doc. anexo), que alterou os arts. 32, I; 33, II e XI; 40,**

[1] Diário Oficial do Estado de Roraima. Boa Vista, 13 de setembro de 2001, Roraima – ano XXI. pág. 01.

parágrafo único, II; 41, 41-A, §1º, I; 47-A; 62, XVI; 77, X, "a" e "m", todos da Constituição do Estado de Roraima, além de inserir no seu bojo os arts. 47-B, 47-C, 47-D, e 47-E.

As principais alterações efetuadas pela Emenda Constitucional n. 29/2011 do Estado de Roraima, seguem arroladas:

a) Confere organização administrativa própria e independente ao Ministério Público de Contas do Estado de Roraima (art. 32, inc., I, e art. 41-A, inc. I, da CE);

b) Equipara o Procurador Geral de Contas ao Procurador Geral de Justiça (art. 33, incs. II, XVIII, e art. 47-C, p. u., da CE);

c) Institui tipo específico de crime de responsabilidade para o Procurador Geral de Contas (art. 33, inc. XI, da CE);

d) Cria a Lei Orgânica do Ministério Público de Contas, cuja iniciativa privativa seria do Procurador Geral de Contas (art. 40, inc. II, art. 47-B, p. u., e art. 47-D, *caput*, da CE);

e) Confere iniciativa de leis ordinárias e complementares ao Procurador Geral de Contas (art. 41, da CE);

f) Eleva o Ministério Público de Contas a órgão auxiliar da Assembléia Legislativa (art. 47-A, *caput*, e art. 49, parágrafo único, da CE);

g) Institui orçamento próprio ao Ministério Público de Contas (art. 47-A, §3º e art. 47-B, inc. II, da CE);

h) Assegura autonomia administrativa, orçamentária, financeira e funcional ao Ministério Público de Contas (art. 47-B, *caput*, da CE);

i) Confere ao Ministério Público de Contas a iniciativa do processo legislativo para a criação, extinção e fixação de vencimento dos seus cargos (art. 47-B, inc. I, da CE);

j) Institui a possibilidade de edição de Regimento Interno próprio ao Ministério Público de Contas (art. 47-B, inc. III, da CE);

k) Confere ao Ministério Público de Contas a competência para elaborar lista tríplice de indicações para nomeação pelo Governador do Estado do Procurador Geral de Contas (art. 62, inc. XVI, da CE).

Conforme será demonstrado, a Emenda Constitucional n. 29/2011 do Estado de Roraima contém vícios formais, de iniciativa e competência, e vícios materiais – **existem vários precedentes na jurisprudência do Eg. Supremo Tribunal Federal que contraiam o conteúdo da referida emenda.**

A inconstitucionalidade formal é percebida pela afronta aos arts. 73, 75, 96, II, *d*, da Constituição da República, uma vez que a proposta de emenda é oriunda do Poder Executivo (Governador do Estado), configurando vício de iniciativa: somente o TC ou o Poder Legislativo poderia deflagrar o processo de Emenda à Constituição Estadual tendente a alterar a estrutura do Tribunal de Contas Estadual (órgão de auxílio ao Legislativo e encartado no capítulo próprio deste Poder na Constituição).

Padece, ainda, de vício formal por incompetência legislativa estadual, pois somente a União pode legislar sobre crimes de responsabilidade (afronta aos arts. 22, I, e 85, da Constituição da República), não competindo ao Estado de Roraima fazê-lo.

No que concerne ao mérito propriamente dito, a Emenda 29/2011 do Estado de Roraima é materialmente inconstitucional, por afrontar aos arts. 73, 75, e 130 da Constituição da República, porquanto reconhece, **contra posição consolidada do Supremo Tribunal Federal**, autonomia administrativa, orçamentária e financeira ao Ministério Público de Contas, reconhecendo-lhe prerrogativa de auto gestão, de iniciativa de projetos de lei, de compartilhamento na nomeação e destituição de seus membros, tudo sem paralelo na Constituição da República.

Demonstrar-se-á, ainda, que a elevação do Ministério Público de Contas a órgão de auxílio ao Poder Legislativo, tal como prevista na Emenda 29/2001 do Estado de Roraima, é de igual modo inconstitucional, porque nos termos do art. 71 da Constituição da República **essa função é exclusivamente deferida ao Tribunal de Contas** (a cuja intimidade estrutural pertence o MP de Contas), o que deve ser observado pelas Constituições Estaduais, a teor do art. 75 da Constituição da República.

Por arrastamento, restará configurada a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 840, de 18 de janeiro de 2012 (anexa), como resultado de sua dependência lógica em face dos dispositivos inconstitucionais introduzidos na Constituição do Estado de Roraima pela Emenda Constitucional n. 29/2011.

Configurada a incongruência vertical dos dispositivos impugnados com a Constituição da República, a suspensão de eficácia e posterior declaração de inconstitucionalidade são medidas que se impõem.

II – DA LEGITIMIDADE ATIVA DA ATRICON E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA

As entidades de classe de âmbito nacional – e nessa espécie enquadra-se a ATRICON (Estatuto Social anexo) – possuem legitimidade ativa para a propositura de *ação direta de inconstitucionalidade*, nos termos do artigo 103, inciso IX, da CR/88, reproduzido *litteris* pelo artigo 2º, inciso IX, da Lei 9.868/99.

De acordo com o art. 2º, incs. I e II, do Estatuto da ATRICON:

> Art. 2º - Constituem objetivos da Associação:

> I - representar e defender, em juízo ou fora dele, **direitos ou interesses** dos Ministros, Conselheiros e Auditores Substitutos de Ministros e de Conselheiros dos Tribunais e dos Conselhos de Contas, investidos na forma da lei;
>
> II - congregar os membros dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, na defesa de interesse e solução de problemas comuns, **relacionados com o livre exercício de suas competências e prerrogativas constitucionais, perante as respectivas esferas de Governo**, a opinião pública e a sociedade;

O Supremo Tribunal Federal reconheceu legitimidade e pertinência temática à ATRICON para propor ação direta de inconstitucionalidade na defesa das competências e prerrogativas dos Tribunais de Contas do país, posto que subjacente ao propósito, o interesse e o livre exercício funcional de seus membros. Veja-se:

> EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO: COMPETÊNCIAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS XXXV DO ARTIGO 29 E IX DO ARTIGO 49 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA, ACRESCENTADOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 21, DE 23.08.2001, BEM COMO DO INCISO IV DO ARTIGO 49, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA MESMA EMENDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 71, INCISOS I, II, III E IV, E 75 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. **ATRICON: LEGITIMIDADE ATIVA E PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRECEDENTES.** MEDIDA CAUTELAR (ART. 170, § 1º, DO R.I.S.T.F.). 1. O inciso XXXV do art. 29 e o inciso IX do art. 49, ambos da Constituição Estadual de Rondônia, acrescentados pela E.C. nº 21/2001, a um primeiro exame, parecem implicar usurpação, pela Assembléia Legislativa, de competência constitucional do Tribunal de Contas do Estado, prevista no inciso III do art. 71 c/c art. 75 da C.F., no que concerne ao exame de legalidade dos atos de concessões de aposentadorias, e que não exclui a de seus próprios membros (...). (STF - ADI 2546 MC/RO. Relator: Min. Sydney Sanches. J. 03/02/2003, DJ. 07/11/2003)
>
> EMENTA: **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA REQUERENTE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA.** RESTRIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DIRETA NO ÂMBITO ESTADUAL ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA QUE TRAMITA PERANTE O STF. COMPETÊNCIA DESTE. **Legitimidade da requerente já reconhecida. Precedentes. Ocorrência de pertinência temática.** 2. (...). (STF - ADI 2361 MC / CE. Relator: Min. Maurício Corrêa. J. 11/10/2001, DJ. 01/08/2003)

Indiscutível, portanto, a legitimidade da ATRICON para a propositura da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

III – INCONSTITUCIONALIDADES FORMAIS: VÍCIOS DE INICIATIVA

III.1 – Da iniciativa legislativa para dispor sobre a estrutura administrativa do Tribunal de Contas

Para se deflagrar o processo legislativo, a Constituição da República atribui **iniciativa legislativa** a determinados órgãos, que somente poderão exercê-la (a iniciativa) **na forma e nos casos previstos pela própria Constituição, sob pena de incorrerem em inconstitucionalidade formal**. Veja-se o dispositivo constitucional pertinente:

> Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, **na forma e nos casos previstos nesta Constituição**.

Em alguns casos, a iniciativa legislativa é atribuída **exclusivamente a determinado órgão**, excluindo-se a possibilidade de outro órgão desencadear o processo legislativo. Isso ocorre, fundamentalmente, nas hipóteses concernentes às leis que visam a regular as prerrogativas de autonomia e autogoverno de órgãos ou entidades.

Tais regras são de observância obrigatória para os Estados-membros por força do **princípio da simetria**:

> EMENTA: **Processo legislativo**: emenda de origem parlamentar, da qual decorreu aumento da despesa prevista, a projeto do Governador do Estado, em matéria reservada a iniciativa do Poder Executivo: inconstitucionalidade, visto **serem de observância compulsória pelos Estados as regras básicas do processo legislativo da Constituição Federal - entre as quais as atinentes à reserva de iniciativa - dada a sua implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos Poderes**. (STF. ADI 805. Rel. Mi. Sepúlveda Pertence, DJ 12/03/1999)

Os casos de iniciativa legislativa privativa das Cortes de Contas não vêm expressos na Constituição, mas podem ser extraídos por análise sistemática dos dispositivos constitucionais.

O artigo 73 da Constituição determina que o Tribunal de Contas da União – e, por força do princípio da simetria, os Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, onde houver - exerça as atribuições previstas no art. 96, que determina competir **privativamente** ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, aos Tribunais de Justiça – e, por força do art. 73, aos Tribunais de Contas - propor ao Poder Legislativo:

> a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
> b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;
> c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;
> d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;

A competência para instaurar processo legislativo tendente a alterar a organização, a estrutura e/ou o funcionamento dos Tribunais de Contas é atribuída privativamente a este órgão, o que, aliás, é simples corolário das prerrogativas de autonomia e de autogoverno, gozadas pelas Cortes de Contas no sistema constitucional vigente.

Não é outro o entendimento pacífico do Eg. STF:

> EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB). Lei estadual (TO) nº 2.351, de 11 de maio de 2010. Inconstitucionalidade formal. **Vício de iniciativa. Violação às prerrogativas da autonomia e do autogoverno dos Tribunais de Contas. 1. Inconstitucionalidade formal da Lei estadual, de origem parlamentar, que altera e revoga diversos dispositivos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. A Lei estadual nº 2.351/2010 dispôs sobre forma de atuação, competências, garantias, deveres e organização do Tribunal de Contas estadual. 2. Conforme reconhecido pela Constituição de 1988 e por esta Suprema Corte, gozam as Cortes de Contas do país das prerrogativas da autonomia e do autogoverno, o que inclui, essencialmente, a iniciativa reservada para instaurar processo legislativo que pretenda alterar sua organização e seu funcionamento, como resulta da interpretação sistemática dos artigos 73, 75 e 96, II, "d", da Constituição Federal** (cf. ADI 1.994/ES, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 8/9/06; ADI nº 789/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 19/12/94). 3. Deferido o pedido de medida cautelar, para suspender a eficácia da Lei nº 2.351, de 11 de maio de 2010, do Estado do Tocantins, com efeitos ex tunc. (ADI 4421 MC/ TO. Relator Min. Dias Toffoli. Julgamento: 06/10/2010. Publicação: 23/02/2011).

> EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 6º DO ARTIGO 74 E ARTIGO 279 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 17/99. ARTIGOS 25, §§, 26, 27, CAPUT E PARAGRÁFO ÚNICO, 28, §§, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 32/93, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LC N. 142/99. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. CRIAÇÃO DO CARGO DE SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO. DISCREPÂNCIA DO MODELO DELINEADO NA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 73, 75, PARAGRÁFO ÚNICO, 96, INCISO II, ALÍNEA "B", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Estrutura dos Tribunais de Contas Estaduais. Observância necessária do modelo federal. Precedentes. 2. Não é possível ao Estado-membro extinguir o cargo de Auditor na Corte de Contas estadual, previsto constitucionalmente, e substituí-lo por outro cuja forma de provimento igualmente divirja do modelo definido pela CB/88. 3. **Vício formal de iniciativa no processo legislativo que deu origem à LC 142/99. A CB/88 estabelecendo que compete ao próprio Tribunal de Contas propor a criação ou extinção dos cargos de seu quadro, o processo legislativo não pode ser deflagrado por iniciativa parlamentar [artigos 73 e 96, inciso II, alínea b].** 4. Pedido julgado procedente para declarar inconstitucionais o § 6º do artigo 74 e o artigo 279, ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo, com a redação que lhes foi

> atribuída pela Emenda Constitucional n. 17/99, e toda a Lei Complementar n. 142/99, que promoveu alterações na Lei Complementar n. 32/93, do mesmo Estado-membro. (ADI 1994/ES. Rel. Min. Eros Grau. Julgamento 24/05/2006. Publicação DJ 08/09/2006)

Neste ponto é importante observar que, embora a Constituição da República, ao tratar da iniciativa qualificada para o processo legislativo, refira-se tão somente às leis ordinárias, as reservas de iniciativa aplicam-se também às emendas constitucionais. É dizer: se a Constituição atribui a determinado órgão a iniciativa legislativa exclusiva sobre determinada matéria, tanto o legislador ordinário quanto o constituinte derivado estão adstritos à determinação, sob pena de inconstitucionalidade formal. Isso porque,

> [...] o poder constituinte derivado decorrente é secundário, condicionado e limitado pelos critérios estabelecidos pelo poder constituinte original. É o que dispõe o art. 25 da Constituição Federal, que faz obrigatória a observância de seus princípios estruturantes. E, como assenta a orientação desta Corte, os princípios constitucionais relacionados ao processo legislativo compõem, de maneira indubitável, o rol de limites opostos às Constitucionais Estaduais. (STF – ADI 3.295. Rel. Min. Cezar Peluso. j. em 30/06/2011)

Neste sentido, ainda nos idos de 1985, o Em. Min. Aldir Passarinho manifestou entendimento no julgamento da ADI 1.175, seguido pelo Eg. STF, conforme nos retrata o voto do Em. Min. Joaquim Barbosa na ADI 766:

> Fere o disposto no art. 57, V, da Constituição Federal, **emenda na Constituição do Estado, que nela insira matéria própria de lei ordinária e que seja de que seja de exclusiva iniciativa do Governador do Estado, sem que tal regra do processo legislativo seja atendia. Entender-se diferente, seria admitir fosse contornado tal óbice, mediante a inserção, através de emenda constitucional, no texto da Lei Maior do Estado, de matéria própria da legislação ordinária, mas para a qual fosse prevista aquela iniciativa exclusiva.** (STF – Rp 1.175. Relator: Min, Aldir Passarinho, 1985)

> Resta, no entanto, considerar o argumento da Assembléia Legislativa, de que a iniciativa nessa matéria se refere a leis, e não a emendas constitucionais.
> Tal argumento é de ser completamente rechaçado. **Se a iniciativa de certas leis é restrita ao Executivo, a Assembléia não pode, nem mesmo aprovando emendas constitucionais, violá-la. Caso contrário, a disposição da Constituição Federal poderia tornar-se inócua.** Uma assembléia legislativa oposicionista ao governo estadual poderia conseguir o quorum necessário para a aprovação de emendas e assim legislar em virtualmente todas as matérias de iniciativa do Executivo, esvaziando as funções deste e gerando um grave desequilíbrio entre os poderes. (ADI 3930/RO. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23/10/2009)

Logo, **se é reservada ao Tribunal de Contas a iniciativa exclusiva para legislar sobre alterações em sua estrutura e funcionamento, essa regra se aplica tanto ao processo legislativo ordinário quanto ao processo de alteração da**

Constituição, pelo que não poderia o Governador do Estado de Roraima ter iniciado o processo legislativo constitucional que ensejou a Emenda Constitucional n. 29/2011 do Estado de Roraima.

Ad cautelam, se admitida a possibilidade de a matéria ser veiculada no processo legislativo constitucional, considerando que o Tribunal de Contas não é legitimado à propositura de Emendas pela Constituição de Roraima (art. 39, *infra*), haver-se-ia de reconhecer que a iniciativa desse processo estaria adstrita ao Poder Legislativo local.

Com efeito, para além de o Tribunal de Contas ser órgão de auxílio ao Poder Legislativo, encontra-se estruturalmente (do ponto de vista orgânico), encartado no âmbito do Poder Legislativo, no Título I – Da Organização dos Poderes, Capítulo I – Do Poder Legislativo, Seção IX – Da Fiscalização Contábil, Financeira Orçamentária. Portanto, não é demais afirmar que ao se alterar a estrutura do Tribunal de Contas (que tem independência funcional), estar-se-ia, em última instância, a alterar estrutura de órgão auxiliar do Poder Legislativo.

Dessarte, como o Poder Legislativo possui competência para elaborar proposta de Emenda à Constituição (art. 39, inc. I, da Constituição do Estado de Roraima, que está em consonância com o art. 60 da Constituição da República), somente se pode concluir que seria dele (Legislativo) a competência exclusiva para elaborar proposta de Emendas à Constituição tendentes a alterar a estrutura do Tribunal de Contas. Veja-se o dispositivo pertinente:

> **Art. 39. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:**
> **I - de 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da Assembleia Legislativa**;
> II - do Governador do Estado;
> III - de mais da metade das Câmaras Municipais do Estado, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros;
> IV - de cidadão, mediante iniciativa popular assinada por, no mínimo, 5% (cinco por cento) dos eleitores do Estado.

Conclusão: por meio de legislação ordinária, somente o Tribunal de Contas poderia deflagrar o processo de alteração da sua organização (arts. 73, 75 e 96, II, *d*, da Constituição da República); por meio de emenda constitucional estadual, somente o Poder Legislativo de Roraima poderia fazê-lo (art. 60, inc. I, da Constituição da República e do art. 39, inc. I, da Constituição de Roraima), mediante 1/3 (um terço), no mínimo, de seus membros.

O entendimento do Eg. STF já se firmou no sentido de que não pode o Poder Legislativo elaborar projeto de emenda à constituição tendente a tratar de matéria cuja iniciativa legislativa ordinária é do Executivo; *mutatis mutandis*, também não cabe ao Executivo fazê-lo em relação ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas. Veja-se o teor dos julgados:

> EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 288 da Constituição do Estado do Amazonas, introduzido pela EC nº 40/2002. Competência legislativa. Servidor Público. Regime jurídico.

> Aposentadoria. Proventos. Acréscimo de vantagem pecuniária. Adicional de 12%, por mandato eletivo, aos servidores que o tenham exercido. Emenda parlamentar aditiva. Inadmissibilidade. Matéria de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, Chefe do Poder Executivo. Caso de proposta de emenda à Constituição. Irrelevância. Usurpação caracterizada. Inconstitucionalidade formal reconhecida. Ofensa ao art. 61, § 1º, II, alíneas "a" e "c", da CF, aplicáveis aos estados. Ação julgada procedente. Precedentes. É inconstitucional a norma de Constituição do Estado-membro que, oriunda de emenda parlamentar, disponha sobre concessão de acréscimo de vantagem pecuniária a proventos de servidores públicos que hajam exercido mandato eletivo. (STF - ADI 3295 / AM. Relator: Min. Cezar Peluso. J. 30/06/2011, DJ. 05/08/2011)
>
> E M E N T A: Aposentadoria: proventos: **vantagem inserida em Constituição Estadual: plausibilidade, segundo a jurisprudência do STF, no sentido de que e inconstitucional o trato pelo constituinte estadual de materias - a exemplo da relativa a aposentadoria de servidores civis -, incluida, no processo legislativo ordinário, na reserva de iniciativa do Poder Executivo: precedentes.** (STF - ADI 1160 MC/AM. Relator: Min. Sepúlveda Pertence. J. 30/03/1995, DJ. **19/05/1995**)
>
> EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 24, § 11, da Constituição do Estado do Maranhão. Competência legislativa. Servidor Público. Militar. Regime jurídico. Vencimentos. Soldo de praça da Polícia Militar. Garantia de valor não inferior ao do salário mínimo. Inadmissibilidade. **Iniciativa exclusiva do Governador do Estado, Chefe do Poder Executivo. Usurpação. Inconstitucionalidade formal reconhecida. Ofensa ao art. 61, § 1º, II, alíneas a e c, da CF, aplicáveis aos estados. Ação julgada procedente. Precedentes. É inconstitucional a norma de Constituição do Estado-membro que disponha sobre valor da remuneração de servidores policiais militares**. (STF - ADI 3555/MA. Relator: Min. Cezar Peluso. J. 04/03/2009, DJ. 08/05/2009)

Em verdade, a questão não é meramente formal. A deflagração do processo legislativo pelo Chefe do Executivo tendente a modificar a organização do Tribunal de Contas, órgão de auxílio ao Poder Legislativo, configura afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição da República).

Dessa forma, como a deflagração do processo constitucional legislativo que redundou na edição da Emenda Constitucional n. 29/2011 do Estado de Roraima coube ao Governador do Estado, configura-se vício formal de inconstitucionalidade, por vício de iniciativa (arts. 73, 75, 96, II, *b*, e 60, inc. I, da Constituição da República), como também se configura a violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º da Constituição da República).

III.2 – Da competência para dispor sobre crimes de responsabilidade

O art. 33, inc. XI, da Constituição do Estado de Roraima previa regra procedimental relativamente aos crimes de responsabilidade praticados pelo Procurador Geral de Justiça, pelo Procurador Geral do Estado, pelo Defensor Público Geral e pelo Presidente do Tribunal de Contas, *verbis*:

> Art. 33. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:
> (...)
> XI - processar e julgar o Procurador Geral de Justiça, o Procurador Geral do Estado, o Defensor Público Geral e o Presidente do Tribunal de Contas dos crimes de responsabilidade.

O art. 2º da Emenda Constitucional n 29/2011 do Estado de Roraima alterou o dispositivo para nele inserir a expressão "do Procurador Geral de Contas", *litteris*:

> Art. 2º Os incisos II, XI, e XVIII do art. 33 da Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação:
> Art. 33. É de competência exclusiva da Assembléia Legislativa:
> [...]
> XI – processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça, **o Procurador Geral de Contas**, o Procurador Geral do Estado, o Defensor Público-Geral e o Presidente do Tribunal de Contas, nos crimes de responsabilidade;

O dispositivo comporta vício de competência legislativa (inconstitucionalidade formal por afronta ao art. 85, parágrafo único, c/c art. 22, inc. I, da Constituição da República). É que o art. 85 da Constituição da República trata dos crimes de responsabilidade, definindo em seu parágrafo único que tais crimes e suas normas de processo e julgamento serão definidos pela legislação infraconstitucional, cuja edição, de acordo com o art. 22, inc. I, também da Constituição, é de competência da União. Veja-se:

> Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:
> I - a existência da União;
> II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;
> III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;
> IV - a segurança interna do País;
> V - a probidade na administração;
> VI - a lei orçamentária;
> VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
> Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.

> Art. 22. **Compete privativamente à União legislar sobre**:
> I - direito civil, comercial, **penal**, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho

A matéria já se encontra sumulada no âmbito do Supremo Tribunal Federal:

> **Súmula 722: São da competência legislativa da união a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.**

Especificamente sobre a utilização indevida dessa competência legislativa material pelos Estados Federados (Estados membros), é vasta a orientação pretoriana da Suprema Corte:

> **Ao Estado-membro não compete inovar na matéria de crimes de responsabilidade --- artigo 22, inciso I, da Constituição do Brasil. Matéria de competência da União. "São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento" [Súmula 722]**. 7. Ação direta julgada procedente, por maioria, para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 9.293/90 do Estado do Paraná. (STF - ADI 341/PR. Relator: Min. EROS GRAU. J. 14/04/2010, DJ. 11/06/2010)

> **A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento das agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial (art. 85 da Constituição da República). Precedentes.** Ação julgada procedente quanto às normas do art. 48; da expressão "ou nos crimes de responsabilidade, perante Tribunal Especial" do caput do art. 49; dos §§ 1º, 2º e 3º, item 2, do art. 49 e do art. 50, todos da Constituição do Estado de São Paulo. 3. Ação julgada parcialmente prejudicada e na parte remanescente julgada procedente. (STF - ADI 2220/SP. Relatora: Min. Cármen Lúcia. J. 16/11/2011, DJ. 07/12/2011)

O Estado Federado, portanto, consideradas as disposições constitucionais e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não dispõe de competência para estabelecer normas definidoras de crimes de responsabilidade, bem assim para disciplinar o respectivo procedimento.

Logo, o art. 2º da Emenda Constitucional n. 29/2011 do Estado de Roraima, que altera o art. 33 para estabelecer normas procedimentais acerca dos crimes de responsabilidade eventualmente praticados pelo Procurador Geral de Contas é formalmente inconstitucional, por vício de competência legislativa (art. 85, parágrafo único c/c art. 22, inc. I, da Constituição da República).

IV – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL

IV. 1 – Afronta aos arts. 73, 75 e 130 da Constituição da República

O art. 1º da Emenda Constitucional n. 29/2011, altera o inciso I do art. 32 da Constituição do Estado de Roraima, inserindo-lhe a expressão "*do Ministério Público de Contas*", com o fito de conferir organização administrativa própria e independente ao *Parquet* especializado. Veja-se a redação do dispositivo após as alterações:

> Art. 1º O inciso I do art. 32 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
>
> Art. 32. Cabe à Assembleia Legislativa, com sanção do Governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre:

> I – a organização administrativa do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, **do Ministério Público de Contas**, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas, respeitada a iniciativa; (NR)

O mesmo se passa com o art. 41-A, §1º, inc. I, da Constituição do Estado de Roraima, alterado pelo art. 5º da EC 29/2011:

> Art. 5º O inciso I do §1º do art. 41-A passa a vigorar com a seguinte redação:
>
> Art.41-A. As Leis Delegadas serão elaboradas pelo Governador do Estado, que deverá solicitar a delegação à Assembleia Legislativa.
> §1º Não podem constituir objeto de delegação os atos de competência privativa da Assembleia Legislativa, a matéria reservada à Lei Complementar e a legislação sobre:
> I – organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, **do Ministério Público de Contas** e do Tribunal de Contas, a carreira e a garantia de seus membros, bem assim, a carreira e a remuneração dos servidores de suas Secretarias; (NR)

Nessa esteira, os arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 29/2011 alteram o art. 47-A da Constituição Estadual e inserem o art. 47-B, para assegurar autonomia administrativa, orçamentária e financeira ao Ministério Público de Contas:

> Art. 6º O art. 47-A e seus parágrafos passam a vigorar com nova redação, acrescido de §3º:
>
> Art. 47-A. O Ministério Público de Contas, órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, é instituição permanente e essencial às funções de fiscalização e controle externo do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais, individuais e indisponíveis. (NR)
> §1º São princípios institucionais do Ministério Público de Contas a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. (NR)
> §2º É indispensável a oitiva do membro do Ministério Público de Contas nos processos e procedimentos cuja tramitação se dê no âmbito da fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas do Estado, sob pena de nulidade. (NR)
> §3º **As despesas com o Ministério Público de Contas ocorrerão por conta da dotação orçamentária anual, dentro dos limites legais destinados ao Poder Executivo Estadual.** (AC)
>
> Art.7º Ficam acrescidos os arts. 47-B, incisos I a IV e parágrafo único; 47-C e parágrafo único; 47-D, §§1º a 3º; e 47-E, parágrafo único à Constituição do Estado com a seguinte redação:
>
> Art. 47-B. **Ao Ministério Público de Contas é assegurada autonomia administrativa, orçamentária, financeira e funcional**, cabendo-lhe: (AC)
> I – propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, bem como, a fixação de seus vencimentos; (AC)
> II – **elaborar sua proposta orçamentária, dentro dos limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias**, conforme é assegurado aos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário, ao

> Tribunal de Contas, ao Ministério Público Estadual e à Defensoria Pública Estadual observado o § 3º do art. 47-A; (AC)

Quanto ao processo de escolha de seu titular, a EC n. 29/2011 atribuiu ao Ministério Público de Contas a competência para elaborar lista tríplice de integrantes da carreira, para escolha e nomeação pelo Governador do Estado, *verbis*:

> Art. 9º O inciso XVI do art. 62 passa a vigorar com a seguinte redação:
>
> Art. 62. São atribuições privativas do Governador do Estado:
> [...]
> XVI – nomear o Procurador-Geral de Justiça e o ProcuradorGeral de Contas, dentre os integrantes da carreira indicados em lista tríplice elaborada pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma de suas Leis Complementares; (NR)
> [...]

Do mesmo modo que a Emenda Constitucional n. 29/2011 à Constituição de Roraima equiparou o Ministério Público especializado de Contas ao Ministério Público comum igualou, ao arrepio da Constituição, o Procurador Geral de Contas ao Procurador Geral de Justiça, *verbis*:

> Art. 2º Os incisos II, XI, e XVIII do art. 33 da Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação:
>
> Art. 33. É de competência exclusiva da Assembléia Legislativa:
> [...]
> II- aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, na forma de Lei Complementar, a destituição do Procurador-Geral de Justiça, **do Procurador-Geral de Contas** e do Titular da Defensoria Pública;
>
> Art.7º Ficam acrescidos os arts. 47-B, incisos I a IV e parágrafo único; 47-C e parágrafo único; 47-D, §§1º a 3º; e 47-E, parágrafo único à Constituição do Estado com a seguinte redação:
>
> Art. 47-C. O Ministério Público de Contas, integrado por 3 (três) Procuradores de Contas e 1 (um) Procurador-Geral de Contas, possui sede na capital e exerce, no que couber, **as atribuições previstas no art. 129 da Constituição Federal**. (AC)
> Parágrafo único. **Os Procuradores de Contas terão as mesmas garantias, direitos e vedações dos Procuradores de Justiça.** (AC)

Veja-se que o *caput* do art. 47-C da Constituição do Estado de Roraima comete ao Ministério Público de Contas as atribuições previstas no art. 129, que cuida do Ministério Público comum.

E mais, o art. 7º da EC 29/2011 inseriu à Constituição Estadual o art. 47E, cujo parágrafo único determina a aplicação ao Ministério Público de Contas dos arts. 94 a 99[2] da Constituição Estadual, *verbis*:

[2] O art. 95 da Constituição do Estado de Rondônia, que garante paridade aos proventos de aposentadoria dos membros do MP, encontra-se parcialmente revogado pela EC 41/03.

> Art. 47-E. O Ministério Público de Contas será organizado em carreira, cujo ingresso se fará no cargo inicial de Procurador de Contas, através de concurso de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização e observada, nas nomeações, a ordem de classificação. (AC)
> Parágrafo único. **Aplicam-se ao Ministério Público de Contas as disposições previstas nos arts. 94 a 99 da Constituição do Estado de Roraima**. (AC)

Veja-se o teor do art. 94 da Constituição Estadual:

> Art. 94. **O provimento, a aposentadoria e a concessão das vantagens inerentes aos cargos da carreira e dos serviços auxiliares previstos em Lei dar-se-ão por ato do Procurador-Geral.**
> Parágrafo único. Na concessão da aposentadoria aos membros do Ministério Público, no que couber, serão aplicadas as disposições do art. 93, inciso VI, da Constituição Federal.

A aplicação do art. 94 ao Ministério Público de Contas atribui ao Procurador Geral de Contas a competência para editar os atos de **aposentadoria, concessão de vantagens inerentes aos cargos da carreira e dos serviços auxiliares,** atos estes que, em decorrência da inexistência de autonomia administrativa do MP de Contas, são de competência do Presidente do Tribunal de Contas e não do Procurador-Geral de Contas.

Todos esses dispositivos são inconstitucionais por afrontarem os arts. 73, 75 e 130 da Constituição da República.

É verdade que os arts. 73, §2º e 130 da Constituição da República fazem menção à existência de um órgão do *parquet*, com atuação perante a Corte de Contas, mas daí não resulta que o constituinte tenha criado um órgão autônomo, a *lattere* do Ministério Público Comum, com fisionomia distinta deste e, sobretudo, da Corte de Contas em que atuam.

> Art. 73 (...)
> § 2º - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:
> I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do **Ministério Público junto ao Tribunal**, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento;
>
> Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura.

Neste sentido, o Em. Min. Celso de Mello, no bojo da ADI 789/DF, registrou, a propósito do art. 130:

> O exame desse preceito normativo permite nele divisar, desde logo, a existência de cláusulas de garantia meramente subjetiva, desprovidas de conteúdo orgânico-institucional, e vocacionadas, no âmbito de sua destinação tutelar, a proteger os integrantes do Ministério Público – e a estes, somente – no relevante desempenho de suas funções. (ADI

789/DF. Rel. Min. Celso de Mello. Julgamento: 26/05/94, Publicação: DJ 19/12/1994)

Quis significar sua Excelência que o art. 130 da Constituição da República estabelece aos membros do Ministério Público de Contas garantias subjetivas (para seus membros) idênticas à do *Parquet* comum, desautorizando, de outra banda, interpretações que pretendam confiar ao órgão identidade orgânico-institucional própria.

Com efeito, é pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Ministério Público de Contas da União integra a intimidade estrutural do próprio Tribunal de Contas da União, e este modelo é de reprodução obrigatória para os Estados-membros, nos termos art. 75 da Constituição da República.

> ADIN - LEI N. 8.443/92 - **MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU - INSTITUIÇÃO QUE NÃO INTEGRA O MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO** - TAXATIVIDADE DO ROL INSCRITO NO ART. 128, I, DA CONSTITUIÇÃO - **VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA A CORTE DE CONTAS - COMPETÊNCIA DO TCU PARA FAZER INSTAURAR O PROCESSO LEGISLATIVO CONCERNENTE A ESTRUTURAÇÃO ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PERANTE ELE ATUA (CF, ART. 73, CAPUT, IN FINE)** - MATÉRIA SUJEITA AO DOMÍNIO NORMATIVO DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA - ENUMERAÇÃO EXAUSTIVA DAS HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS DE REGRAMENTO MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR - INTELIGENCIA DA NORMA INSCRITA NO ART. 130 DA CONSTITUIÇÃO - AÇÃO DIRETA IMPROCEDENTE. - O Ministério Público que atua perante o TCU qualifica-se como órgão de extração constitucional, eis que a sua existência jurídica resulta de expressa previsão normativa constante da Carta Politica (art. 73, par. 2., I, e art. 130), sendo indiferente, para efeito de sua configuração jurídico-institucional, a circunstancia de não constar do rol taxativo inscrito no art. 128, I, da Constituição, que define a estrutura orgânica do Ministério Público da União. - **O Ministério Público junto ao TCU não dispõe de fisionomia institucional própria e, não obstante as expressivas garantias de ordem subjetiva concedidas aos seus Procuradores pela própria Constituição (art. 130), encontra-se consolidado na "intimidade estrutural" dessa Corte de Contas, que se acha investida - até mesmo em função do poder de autogoverno que lhe confere a Carta Politica (art. 73, caput, in fine) - da prerrogativa de fazer instaurar o processo legislativo concernente a sua organização, a sua estruturação interna, a definição do seu quadro de pessoal e a criação dos cargos respectivos.** - Só cabe lei complementar, no sistema de direito positivo brasileiro, quando formalmente reclamada a sua edição por norma constitucional explicita. A especificidade do Ministério Público que atua perante o TCU, e cuja existência se projeta num domínio institucional absolutamente diverso daquele em que se insere o Ministério Público da União, faz com que a regulação de sua organização, a discriminação de suas atribuições e a definição de seu estatuto sejam passiveis de veiculação mediante simples lei ordinaria, eis que a edição de lei complementar e reclamada, no que concerne ao Parquet, tão-somente para a disciplinação normativa do Ministério Público comum (CF, art. 128, par. 5.). - A cláusula de garantia inscrita no art. 130 da Constituição não se reveste de conteudo organico-

> institucional. Acha-se vocacionada, no âmbito de sua destinação tutelar, a proteger os membros do Ministério Público especial no relevante desempenho de suas funções perante os Tribunais de Contas. Esse preceito da Lei Fundamental da Republica submete os integrantes do MP junto aos Tribunais de Contas ao mesmo estatuto jurídico que rege, no que concerne a direitos, vedações e forma de investidura no cargo, os membros do Ministério Público comum. (ADI 789/DF. Rel. Min. Celso de Mello. Julgamento: 26/05/94, Publicação: DJ 19/12/1994)

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que não atendiam ao modelo de organização do Tribunal de Contas da União, desvinculando o Ministério Público de Contas da estrutura da Corte ou determinando o exercício das funções do *Parquet* especial por membros do Ministério Público comum:

> E M E N T A: MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - INSTITUIÇÃO QUE NÃO INTEGRA O MINISTÉRIO PÚBLICO COMUM DO ESTADO-MEMBRO - CONSEQÜENTE INAPLICABILIDADE, AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL, DAS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS, QUE, PERTINENTES AO MINISTÉRIO PÚBLICO COMUM, REFEREM-SE À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESSA INSTITUIÇÃO, AO PROCESSO DE ESCOLHA, NOMEAÇÃO E DESTITUIÇÃO DE SEU PROCURADOR-GERAL E À INICIATIVA DE SUA LEI DE ORGANIZAÇÃO - ALCANCE E SIGNIFICADO DO ART. 130 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - TRANSGRESSÃO DESSE PRECEITO CONSTITUCIONAL PELO ESTADO DE GOIÁS - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 7º DO ART. 28 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 23/1998 PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA LOCAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. - **O Ministério Público especial junto aos Tribunais de Contas estaduais não dispõe das garantias institucionais pertinentes ao Ministério Público comum dos Estados-membros, notadamente daquelas prerrogativas que concernem à autonomia administrativa e financeira dessa Instituição, ao processo de escolha, nomeação e destituição de seu titular e ao poder de iniciativa dos projetos de lei relativos à sua organização. Precedentes. - A cláusula de garantia inscrita no art. 130 da Constituição - que não outorgou, ao Ministério Público especial, as mesmas prerrogativas e atributos de autonomia conferidos ao Ministério Público comum - não se reveste de conteúdo orgânico-institucional. Acha-se vocacionada, no âmbito de sua destinação tutelar, a proteger, unicamente, os membros do Ministério Público especial no relevante desempenho de suas funções perante os Tribunais de Contas. Esse preceito da Lei Fundamental da República - que se projeta em uma dimensão de caráter estritamente subjetivo e pessoal - submete os integrantes do Ministério Público especial junto aos Tribunais de Contas ao mesmo estatuto jurídico que rege, em tema de direitos, vedações e forma de investidura no cargo, os membros do Ministério Público comum. - O Ministério Público especial junto aos Tribunais de Contas estaduais não dispõe de fisionomia institucional própria e, não obstante as expressivas garantias de ordem subjetiva concedidas aos seus Procuradores pela própria Constituição da**

> **República (art. 130), encontra-se consolidado na "intimidade estrutural" dessas Cortes de Contas (RTJ 176/540-541), que se acham investidas - até mesmo em função do poder de autogoverno que lhes confere a Carta Política (CF, art. 75) - da prerrogativa de fazer instaurar, quanto ao Ministério Público especial, o processo legislativo concernente à sua organização.** (ADI 2378 / GO. Rel. Min. Maurício Corrêa.Rel. p/ Acórdão: Min. Celso de Mello. Julgamento: 19/05/2004, Publicação DJe 06/09/2007)

> EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES POR MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SIMETRIA OBRIGATÓRIA COM O MODELO NACIONAL. 1. A Lei Complementar mato-grossense n. 11/1991 foi revogada pela Lei Complementar n. 269, que estabeleceu a organização do Tribunal de Contas daquele Estado. Prejuízo, neste ponto, da Ação. 2. **O Ministério Público Especial, cujas atividades funcionais sejam restritas ao âmbito dos Tribunais de Contas, não se confunde nem integra o Ministério Público comum. 3. É obrigatória a adoção, pelos Estados, do modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público que perante ele atua. Aplicação do princípio da simetria.** 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "exercício privativo das funções do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas", constante do art. 106, inc. VIII, da Constituição do Mato Grosso e do art. 16, § 1º, inc. III, da Lei Complementar n. 27/1993 daquele mesmo Estado. (ADI 3307/MT. Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/05/2009)

Relativamente a emendas constitucionais de Estados membros tendentes a conferir autonomia institucional própria ao Ministério Público de Contas, também há precedente específico do Plenário do Eg. STF:

> EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. **Emenda Constitucional nº 25, de 24 de agosto de 2000, do Estado de Sergipe, e dos artigos 19 e 80 da Lei Complementar 04/90 do mesmo Estado**. Pedido de liminar.- Falta de legitimidade ativa da autora, por ser integrada por servidores públicos que não constituem uma determinada categoria funcional, mas apenas fração dela, não se caracterizando, assim, como entidade de classe. **Ademais, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União não dispõe de autonomia institucional própria. Precedentes do S.T.F.** Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida. (STF - ADI 2353/SE. Relator: Min. Moreira Alves. J. 06/06/2001, DJ. 30/04/2004)

Logo, o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima é integrante da estrutura organizacional da Corte de Contas da entidade federativa e como tal não detém autonomia administrativa, financeira, orçamentária, quadro próprio de pessoal, participação no processo legislativo, compartilhamento no processo de escolha, nomeação e destituição de seu Procurador Geral ou competência para editar os atos de aposentadoria e de concessão de vantagens.

E nesse sentido proclamou o eg. Supremo Tribunal Federal na decisão citada no preâmbulo desta exordial:

> O Ministério Público especial junto aos Tribunais de Contas estaduais não dispõe das garantias institucionais pertinentes ao Ministério Público comum dos Estados-membros, notadamente daquelas prerrogativas que concernem à autonomia administrativa e financeira dessa Instituição, ao processo de escolha, nomeação e destituição de seu titular e ao poder de iniciativa dos projetos de lei relativos à sua organização. Precedentes. (STF - ADI 2378 / GO. Relator: Min. Maurício Corrêa, DJ. 06/09/2007)

Os arts. 32, inc. I, 33 inc. II; 41-A, §1º, inc. I; 47A; 47B; 62, inc. XVI; 47C; e 47E; p. u.; da Constituição do Estado de Roraima, todos alterados ou incluídos pela EC 29/2011, são inconstitucionais por conferirem ao Ministério Público de Contas autonomia administrativa, financeira, orçamentária e por alterar o processo de escolha, a forma de nomeação e a destituição de seu titular, além de conferir ao *Parquet* especial competência para a iniciativa dos projetos de lei relativos à sua organização, tudo isso em afronta os arts. 73, 75 e 130 da Constituição da República.

IV.2 – Afronta aos arts. 73, caput, parte final, 75, 96, d, e 61, caput, todos da Constituição da República

A Emenda Constitucional n. 29/2011 criou a figura da "*Lei Orgânica do Ministério Público de Contas*", cuja iniciativa privativa seria do Procurador Geral de Contas. Além disso, conferiu ao Ministério Público de Contas e ao Procurador Geral de Contas a iniciativa legislativa para a criação, extinção e fixação de vencimento dos seus cargos, *verbis*:

> Art. 3º O inciso II do parágrafo único do art. 40 passa a vigorar com a seguinte redação:
>
> Art. 40. As Leis Complementares serão aprovadas pelo voto favorável da maioria absoluta dos membros da Assembléia Legislativa, em 2 (dois) turnos de votação, observados os demais termos da votação das Leis Ordinárias. Parágrafo único. Para fins deste artigo, consideram-se Complementares, entre outras previstas nesta Constituição:
> [...]
> II – as Leis Orgânicas do Ministério Público e do Ministério Público de
> Contas; (NR)
>
> Art. 4º O caput do art. 41 passa a vigorar com a seguinte redação:
>
> Art. 41. **A iniciativa das Leis Complementares e Ordinárias cabe** a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Contas, ao **Procurador-Geral de Contas**, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Defensor Público-Geral e aos

> cidadãos, na forma e nos casos previstos no art. 61 da Constituição da República e nesta Constituição. (NR)
>
> Art.7º Ficam acrescidos os arts. 47-B, incisos I a IV e parágrafo único; 47-C e parágrafo único; 47-D, §§1º a 3º; e 47-E, parágrafo único à Constituição do Estado com a seguinte redação:
>
> Art. 47-B. Ao Ministério Público de Contas é assegurada autonomia administrativa, orçamentária, financeira e funcional, cabendo-lhe: (AC)
> I – **propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, bem como, a fixação de seus vencimentos**; (AC)
> II – elaborar sua proposta orçamentária, dentro dos limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme é assegurado aos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público Estadual e à Defensoria Pública Estadual observado o § 3º do art. 47-A; (AC)
> III – praticar atos de gestão; **elaborar seus regimentos**; compor seus órgãos de administração; adquirir bens e serviços e efetuar a respectiva contabilização; expedir atos de aposentadoria, provimento e vacância de seus cargos e demais formas de provimento derivado; praticar atos e decidir sobre a situação funcional do pessoal de carreira e serviços auxiliares, organizados em quadro próprio; e (AC)
> IV – exercer outras competências previstas em Lei. (AC)
> Parágrafo único. **A Lei Orgânica do Ministério Público de Contas, cuja iniciativa é privativa do respectivo Procurador-Geral de Contas e da Assembléia Legislativa**, estabelecerá a organização e o estatuto do Ministério Público de Contas, bem como, as atribuições de seus membros. (AC)
> (...)
> Art. 47-D. O Ministério Público de Contas tem por Chefe o Procurador-Geral de Contas, nomeado pelo Governador do Estado, após arguição e aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado, dentre integrantes da carreira indicados em lista tríplice, mediante eleição para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, por igual período, **na forma de sua Lei Orgânica**. (AC)

Os dispositivos contrariam a Constituição da República, que não estendeu ao Ministério Público de Contas ou ao Procurador-Geral de Contas a prerrogativa de iniciar o processo de elaboração das leis, veja-se:

> Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Se a Constituição da República não conferiu ao Ministério Público de Contas iniciativa legislativa, não poderia o constituinte estadual fazê-lo, pois as regras instituídas pela Constituição da República sobre processo legislativo são de observância obrigatória para os Estados-membros, conforme reiteradamente tem decidido o Eg. Supremo Tribunal Federal. A título de exemplo, ver a ADI 805, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 12/03/1999.

Ora, se o Ministério Público de Contas, tal como reconhecesse a Suprema Corte (ADI 789-1/DF) pertence à estrutura administrativa do próprio Tribunal de Contas (art. 73 c/c 130 da Constituição da República) sua estruturação (do MP de Contas) constará da própria Lei Orgânica da Corte de Contas e não da pretensa Lei Orgânica do Ministério Público de Contas, como consectário da ausência de autonomia administrativa.

Seguindo o raciocínio, as leis que disponham sobre a criação e a extinção dos cargos e serviços auxiliares do Ministério Público de Contas, bem como a fixação de seus vencimentos, somente podem ser editadas pela iniciativa do Tribunal de Contas respectivo.

Em outras palavras, os servidores do Ministério Público de Contas são servidores do próprio Tribunal de Contas, e o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser do Tribunal de Contas da União "*a competência para fazer instaurar o processo legislativo concernente à estrutura orgânica do Ministério Público que perante ele atua*". (STF, ADI 789, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 19.12.1994). Por força do art. 75 da Constituição, o mesmo se passa relativamente aos demais Tribunais de Contas do país.

Os artigos 40, parágrafo único, inc. II, 41, 47B, e 47D, da Constituição do Estado de Roraima, todos alterados ou incluídos pela EC 29/2011, portanto, traduzem violação aos arts. 73, *caput*, parte final, 75, 96, *d*, e 61, *caput*, da Constituição da República, quando, ao arrepio da Constituição, outorgam ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima a competência para dar início ao processo legislativo nos casos que menciona.

IV.3 – Afronta ao art. 71 da Constituição a República

A Constituição da República atribuiu exclusivamente ao Tribunal de Contas a competência para prestar auxílio ao Poder Legislativo nas funções de controle externo da administração pública, *verbis*:

> Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido **com o auxílio do Tribunal de Contas da União**, ao qual compete:
> (...)

O art. 6º da Emenda Constitucional nº 29/2011, contudo, alterou o art. 47-A da Constituição do Estado de Roraima e o parágrafo único do seu art. 49, para prever que o Ministério Público de Contas também é órgão de auxílio à Assembléia Legislativa do Estado na função de controle externo, *verbis*:

> Art. 47-A. O Ministério Público de Contas, **órgão auxiliar da Assembleia Legislativa**, é instituição permanente e essencial às funções de fiscalização e controle externo do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais, individuais e indisponíveis. (NR)
> §1º São princípios institucionais do Ministério Público de Contas a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. (NR)

> §2º É indispensável a oitiva do membro do Ministério Público de Contas nos processos e procedimentos cuja tramitação se dê no âmbito da fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas do Estado, sob pena de nulidade. (NR)
> §3º As despesas com o Ministério Público de Contas ocorrerão por conta da dotação orçamentária anual, dentro dos limites legais destinados ao Poder Executivo Estadual. (AC)
>
> Art. 49. [...]
> Parágrafo único. O Controle Externo, a cargo da Assembleia Legislativa do Estado, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, e, **em caso de necessidade justificada pela Mesa Diretora, do Ministério Público de Contas**, competindo-lhes a promoção da ordem jurídica, além de outras definidas em Lei. (NR)

Ora, os dispositivos usurparam competência privativa constitucionalmente atribuída ao Tribunal de Contas à medida que atribuíram o mesmo status de competência ao Ministério Público de Contas, **como se este passasse a ser uma instituição paralela e concorrente das Cortes de Contas**.

E com isso, a competência outorgada *ab ovo* aos Tribunais de Contas é desconsiderada pelo constituinte estadual, situação que já mereceu repúdio da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

> **O controle externo das contas do Estado-membro é do Tribunal de Contas, como órgão auxiliar da Assembléia Legislativa, na forma do artigo 71 da Constituição Federal, por força do princípio da simetria. 4. Constitui ato atentatório à efetiva atuação das Cortes de Contas disposição que restrinja de seu controle fiscalizador quaisquer das competências constitucionais a elas outorgadas como agentes desse *munus* (CF, artigo 71)**. (STF - ADI 2361 MC/CE**.** Relator: Min. Maurício Corrêa. J. 11/10/2001, DJ. 01/08/2003)

Com efeito, a ligação constitucional do Ministério Público de Contas diretamente com a Assembléia Legislativa do Estado de Roraima – esta a dicção dada pela Emenda Constitucional n. 29/2011 (arts. 47A, *caput*, e 49, parágrafo único) –, para além de não encontrar paralelo na Carta Federal, chega ao extremo de possibilitar ao Poder Legislativo, mediante "necessidade justificada pela Mesa Diretora", subtrair competências de controle externo do Tribunal de Contas, para repassá-las ao Ministério Público de Contas (art. 71 da CR).

IV.4 – Inconstitucionalidade por afronta ao art. 105, I, a da Constituição da República

A Constituição da República confere ao Superior Tribunal de Justiça a competência para julgamento dos membros dos Tribunais de Contas dos Estados nos crimes de responsabilidade, *verbis*:

> Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
> I - processar e julgar, originariamente:
> a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e **nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os**

> **membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal**, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;

O art. 33, inc. XI, da Constituição do Estado de Roraima, contudo, mesmo antes das alterações perpetradas pela EC n. 29/2011, deslocava essa competência para a Assembléia Legislativa do Estado, relativamente ao julgamento do Presidente do Tribunal de Contas, *verbis*:

> Art. 33. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:
> (...)
> XI - processar e julgar o Procurador Geral de Justiça, o Procurador Geral do Estado, o Defensor Público Geral e o Presidente do Tribunal de Contas dos crimes de responsabilidade.

O art. 2º da EC 29/2011 do Estado de Roraima foi mais longe e alterou o dispositivo, para nele inserir também o "*Procurador Geral de Contas*", *verbis*:

> Art. 2º Os incisos II, XI, e XVIII do art. 33 da Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação:
>
> Art. 33. É de competência exclusiva da Assembléia Legislativa:
> [...]
> XI – processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça, **o Procurador Geral de Contas**, o Procurador Geral do Estado, o Defensor Público-Geral e o **Presidente do Tribunal de Contas**, nos crimes de responsabilidade;

Ora, o Presidente do Tribunal de Contas deve, por expressa determinação constitucional, ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça nos crimes de responsabilidade. E quanto ao Procurador Geral de Contas inexiste dispositivo constitucional que lhe outorgue foro por prerrogativa de função. A previsão de competência de julgamento de ambos por crimes de responsabilidade pela Assembléia Legislativa do Estado é, sabidamente, inconstitucional.

O art. 33, inc. XI, da Constituição do Estado de Roraima, com a redação que lhe foi dada pela EC 29/2011, é, portanto, inconstitucional, por afrontar o art. 105, I, a, da Constituição da República.

A propósito, veja-se a decisão do STF na ADI 4.190/RJ, ajuizada pela ATRICON contra dispositivo semelhante da Constituição Fluminense:

> PRERROGATIVA DE FORO DOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS E NOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE (CF, ART. 105, I, "a"). - **Compete, originariamente, ao Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar os membros dos Tribunais de Contas estaduais nos crimes de responsabilidade e nos ilícitos penais comuns, assim definidos em legislação emanada da União Federal. - Mostra-se incompatível com a Constituição da República - e com a regra de competência inscrita em seu art. 105, I, "a" - o deslocamento,**

> **para a esfera de atribuiçõese da Assembléia Legislativa local, ainda que mediante emenda à Constituição do Estado, do processo e julgamento dos Conselheiros do Tribunal de Contas estadual nas infrações político-administrativas**. (STF - ADI 4190 MC-REF/RJ. Relator: Min. Celso De Mello. J. 10/03/2010, DJ. 11/06/2010)

V – INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO

a) §3º, do art. 16 do ADCT da Constituição do Estado de Roraima

O art. 11 da EC n. 29/2011 do Estado de Roraima inseriu ao art. 16 do ADCT da Constituição Estadual regra de transição a ser aplicada enquanto não sobrevier legislação regulamentadora do Ministério Público de Contas, veja-se:

> Art. 11. Adite-se §3º ao art. 16 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, da Constituição do Estado com a seguinte redação:
>
> Art. 16. [...]
> §§1º e 2º [...]
> §3º Enquanto não sobrevier a legislação regulamentadora do Ministério Público de Contas, aplica-se aos seus membros e servidores a legislação vigente à época da promulgação desta Emenda. (AC)

A disposição é decorrência da imprópria autonomia administrativa conferida ao Ministério Público de Contas, que, inconstitucionalmente, criou a figura da Lei Orgânica do Ministério Público de Contas e assegurou ao *Parquet* especializado a iniciativa legislativa para regulamentar a sua estrutura administrativa.

Ocorre que o Ministério Público de Contas pertence à estrutura administrativa do próprio Tribunal de Contas (art. 73 c/c 130 da Constituição da República) e sua estruturação (do MP de Contas) constará da própria Lei Orgânica da Corte de Contas.

Assim, a declaração de inconstitucionalidades dos dispositivos que asseguram autonomia administrativa e legislação própria ao MP de Contas, torna inócuas as disposições do indigitado § 3º, do art. 16 do ADCT da Constituição do Estado de Roraima, o que acaba por causar a sua inconstitucionalidade por arrastamento.

b) Lei Estadual n. 840/12

Importa assinalar, finalmente, que no dia 18 de janeiro de 2012 foi publicada no Diário Oficial do Estado de Roraima a Lei nº 840, que dispõe sobre *"o Quadro de Cargos em Comissão do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima, e dá outras providências"*.

A lei, como bem se percebe, resulta diretamente da imprópria autonomia administrativa e financeira conferida pela Emenda Constitucional nº 29/2011 ao

Ministério Público de Contas, em afronta ao perfil institucional que lhe foi moldado pela Constituição da República de 1988.

Nesse sentido, a inconstitucionalidade conseqüencial ou por arrastamento da Lei nº 840/2012 revela-se **conseqüência lógica da argumentação** que se empreendeu nos tópicos acima, como consigna a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

> EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta. Lei nº 2.749, de 23 de junho de 1997, do Estado do Rio de Janeiro, e Decreto Regulamentar nº 23.591, de 13 de outubro de 1997. Revista íntima em funcionários de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços com sede ou filiais no Estado. Proibição. Matéria concernente a relações de trabalho. Usurpação de competência privativa da União. Ofensa aos arts. 21, XXIV, e 22, I, da CF. Vício formal caracterizado. Ação julgada procedente. **Inconstitucionalidade por arrastamento, ou conseqüência lógico-jurídica, do decreto regulamentar.** É inconstitucional norma do Estado ou do Distrito Federal que disponha sobre proibição de revista íntima em empregados de estabelecimentos situados no respectivo território. (ADI 2947 / RJ. Relator(a): Min. Cezar Peluso. Julgamento: 05/05/2010. Publicação10-09-2010)

VI – REQUISITOS PARA A MEDIDA CAUTELAR

A ATRICON, em face dos efeitos imediatos da indigitada Emenda Constitucional n. 29/2011 do Estado de Roraima (e exemplo disso foi a edição da Lei Estadual n. 840/12) tenciona a suspensão cautelar, com efeitos *ex tunc*, da eficácia dessa emenda, nos termos do art. 10 da Lei Federal 9.868/00, diante do preenchimento dos requisitos específicos para a concessão.[3]

Veja-se, a propósito, que o Eg. Supremo Tribunal Federal já deferiu medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela ATRICON sob os mesmo fundamentos da presente. Na ocasião esta Eg. Corte conferiu efeitos *ex tunc* para a suspensão de eficácia do ato normativo, *verbis*:

> EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. ATRICON. Lei estadual (TO) nº 2.351, de 11 de maio de 2010. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Violação às prerrogativas da autonomia e do autogoverno dos Tribunais de Contas. 1. Inconstitucionalidade formal da Lei estadual, de origem parlamentar, que altera e revoga diversos dispositivos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. A Lei estadual nº 2.351/ 2010 dispôs sobre forma de atuação, competências, garantias, deveres e organização do Tribunal de Contas estadual. 2. Conforme reconhecido pela Constituição de 1988 e por esta Suprema Corte, gozam as Cortes de Contas do país das prerrogativas da autonomia e do autogoverno, o que inclui, essencialmente, a iniciativa reservada para instaurar processo legislativo que pretenda alterar sua

[3] ADI 2856 MC / ES. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Publicação DJ 30-04-2004; ADI 2427 MC / PR. Rel. Min. Nelson Jobim.Tribunal Pleno. Publicação DJ 08-08-2003; ADI 1087 MC / RJ. Rel. Min. Moreira Alves. Tribunal Pleno. Publicação: DJ 07-04-1995.

> organização e seu funcionamento, como resulta da interpretação sistemática dos artigos 73, 75 e 96, II, "d", da Constituição Federal (cf. ADI 1.994/ES, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 8/9/06; ADI nº 789/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 19/12/94). 3. **Deferido o pedido de medida cautelar para suspender a eficácia da Lei nº 2.351, de 11 de maio de 2010, do Estado do Tocantins, com efeitos ex tunc.** (STF - ADI 4418 MC/TO. Relator: Min. Dias Toffoli. J. 06/10/2010, DJ. 22/02/2011)

A plausibilidade jurídica da pretensão foi amplamente demonstrada na fundamentação retro, sobretudo, pela evidente contrariedade da Emenda Constitucional n. 29/2011 do Estado de Roraima com a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal.

A Emenda Constitucional n. 29/2011 é formalmente inconstitucional por afronta aos arts. 73, 75 e 96, II, *d*, da Constituição da República, haja vista o vício de iniciativa do processo legislativo ordinário e constitucional. Padece, também, de vício de competência legislativa, pois somente a União pode legislar sobre crimes de responsabilidade (inconstitucionalidade formal por afronta aos arts. 22, I, e 85, da Constituição da República).

A inconstitucionalidade material reside, principalmente, em conferir fisionomia estrutural própria ao Ministério Público de Contas, contrariando a simetria constitucional, como reiteradamente reconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente com base nos artigos 71 e 130 da CR/88.

A Emenda Constitucional vergastada:

a) Conferiu indevida autonomia administrativa, orçamentária, financeira e funcional ao Ministério Público de Contas do Estado de Roraima, conforme art. 32, inc., I, e art. 41-A, inc. I, da CE; art. 47-B, *caput*, da CE; art. 47-A, §3º e art. 47-B, inc. II, da CE);

b) Conferiu poderes ao Procurador de Contas para deflagrar processo legislativo (art. 41, da CE) e para propor Lei Orgânica do Ministério Público de Contas (art. 40, inc. II, art. 47-B, p. u., e art. 47-D, *caput*, da CE), entre outras prerrogativas (art. 33, incs. II, XVIII, e art. 47-C, p. u., da CE; art. 77, inc. X, alíneas *a*, *d*, e *m*, da CE);

c) Concedeu ao Ministério Público de Contas (por intermédio do PGC) a iniciativa legislativa para a criação, extinção e fixação de vencimento dos seus cargos (art. 47-B, inc. I, da CE) e competência para elaborar a lista tríplice de indicações para que o Governador do Estado nomeie o Procurador Geral de Contas (art. 62, inc. XVI, da CE).

Os vícios de inconstitucionalidade indicados revelam, com clareza, a existência do *fumus boni iuris*, de vez que a Emenda Constitucional nº EC nº 29/2011, do Estado de Roraima, conflita com a jurisprudência pacificada do próprio Supremo Tribunal Federal.

O *periculum in mora* se justifica pelo fato de que a emenda constitucional alterou diversos dispositivos relativos à estrutura do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e já começa a trazer reflexos para o dia a dia do Estado de Roraima, como faz prova a edição da Lei Estadual 840/12, que trata do quadro de cargos em comissão do Ministério Público de Contas, e que nesta sede também é impugnada, por arrastamento.

Veja-se que o Procurador Geral de Contas do Estado de Roraima já vem se utilizando das prerrogativas que lhe foram inconstitucionalmente atribuídas pela EC 29/2011 e pela Lei Estadual n. 840/12 e nomeou diversos servidores para cargos em comissão no âmbito do MP de Contas (docs. anexos), o que demonstra inequivocamente a necessidade de deferimento do pleito acautelatório com eficácia *ex tunc*.

VII – PEDIDOS

Pelo exposto, a ATRICON pede:

A) A concessão de medida cautelar pelo Plenário do STF para suspender integralmente, e com eficácia *ex tunc*, em razão dos vícios formais e materiais suscitados a Emenda Constitucional n. 29/2011 à Constituição do Estado de Roraima, até decisão final definitiva.

B) Na impossibilidade de suspensão integral, a suspensão cautelar dos seguintes dispositivos da Constituição do Estado de Roraima, alterados ou incluídos pela indigitada emenda: dos arts. 32, I; 33, II e XI; 40, parágrafo único, II; 41; 41-A, §1º, I; 47-A; 49, parágrafo único; 62, XVI; e arts. 47-B, 47-C, 47-D, 47-E, p. u.

C) Por arrastamento, num ou noutro caso, a suspensão cautelar do art. 16, §3º, do ADCT da Constituição do Estado de Roraima e da Lei Estadual nº. 840, de 18 de janeiro de 2012, esta última editada como decorrência da Emenda Constitucional n. 29/2011.

No mérito, pede-se:

A) A declaração de inconstitucionalidade integral da Emenda Constitucional n. 29/2011 à Constituição do Estado de Roraima;

B) Na impossibilidade de atender ao pedido do item “a” acima, a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 32, I; 33, II e XI; 40, parágrafo único, II; 41; 41-A, §1º, I; 47-A; 49, parágrafo único; 62, XVI; e arts. 47-B, 47-C, 47-D, 47-E, p.u., alterados ou incluídos na Constituição do Estado de Roraima pela Emenda Constitucional n. 29/2011.

C) Por arrastamento, num ou noutro caso, a declaração de inconstitucionalidade do art. 16, §3º, do ADCT da Constituição do Estado de Roraima e da Lei Estadual nº. 840, de 18 de janeiro de 2012, esta última editada como decorrência da Emenda Constitucional n. 29/2011.

Requer:

A) A adoção do rito previsto no art. 10, §3º da Lei 9.868/00;

B) A notificação do Governador do Estado de Roraima e da Assembléia Legislativa do Estado de Roraima, para prestarem informações;

C) Decorrido o prazo das informações, a notificação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, para se manifestarem.

Dá à causa o valor de R$ 10.000,00.

Luciano de Araújo Ferraz
OAB/MG 64.572